CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación que suscriben:

- **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**, con R.U.C. N° 20147897406, domicilio en Av. La Molina s/n., Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su señor Rector **PhD. ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA,** identificado con DNI N° 07852465, designado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM; en adelante "**UNALM**";

- **UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA**, con RUC N° 20564225741, domicilio en El Arenal s/n Urbanización La Granja, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, y Departamento de Cusco, debidamente representado por el señor Presidente de la Comisión Organizadora **DR. OSWALDO LUÍZAR OBREGÓN**, identificado con DNI N° 23857009, designado mediante Resolución Viceministerial N° 089-2019-MINEDU, en adelante "**UNIQ**", bajo los términos, condiciones y cláusulas siguientes:

BASE LEGAL

1. Constitución Política del Estado.
2. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3. Ley N° 30879- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019.
4. Ley N° 29151-Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento aprobado mediante O.S. N° 007-2008-VIVIENDA.
5. Ley N° 27658-Ley de Modernización de la Gestión del Estado.
6. Estatuto de la UNIQ.
7. Estatuto y Reglamento de la UNALM.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La **UNALM** es una institución educativa universitaria especializada en la formación de profesionales competentes para los sectores agrosilvopecuario, pesquero, alimentario y económico; para ello cuenta con las Facultades de Agronomía, Ciencias, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería y Zootecnia, junto a sus respectivos Departamentos Académicos; además de su Escuela de Posgrado. La **UNALM** se relaciona eficazmente con el Estado y la Sociedad Civil, a través del cumplimiento de sus funciones esenciales de investigación, enseñanza, difusión de la cultura, transferencia de conocimientos y servicio en los campos de su competencia. La institución se encuentra comprometida en alcanzar el más alto nivel y adecuado equilibrio entre la excelencia científica, el compromiso social, el fortalecimiento institucional y la interrelación interinstitucional con entidades públicas y privadas para el beneficio del país.

La **UNIQ** es una institución académica de nivel universitario orientada a la investigación científica y a la docencia, que brindará una formación profesional de excelencia a los estudiantes de las escuelas profesionales de Ingeniería Agronómica Tropical, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Civil y Ecoturismo en aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos, es de carácter Intercultural y se organiza y desarrolla con responsabilidad social.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO GENERAL

Por medio del presente documento la **UNALM** y **UNIQ**, en adelante, las **Partes**, manifiestan su interés en renovar el Convenio Marco de Cooperación, en adelante **CONVENIO,** suscrito el 16 de noviembre del 2015, el cual regula la realización conjunta de actividades académicas, de investigación, extensión universitaria y proyección social. Las **Partes** manifiestan su propósito y conformidad de realizar acciones conjuntas en las áreas de su competencia. Toda actividad conjunta que acuerden realizar las **Partes**, bajo el marco del presente **CONVENIO**, deberá ser sometida previamente a aprobación de los órganos responsables de cada institución y deberá estar orientado a conseguir sus fines y objetivos señalados.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO

Las **Partes** observan la existencia de un valioso espacio de oportunidades para la colaboración conjunta y consideran importante establecer relaciones eficientes y eficaces orientadas al intercambio de conocimientos y experiencias en los ámbitos de su competencia.

En ese marco, la **UNALM** y **UNIQ** suscriben el presente **CONVENIO** para la cooperación entre ambas instituciones, la consecución de fines comunes y la realización de actividades que redunden en beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos, con especial referencia a las relacionadas con la formación profesional y de posgrado, la investigación, desarrollo e innovación, extensión universitaria y proyección social, que se materializará en la formulación y ejecución de proyectos, participación conjunta en convocatorias públicas-privadas, asistencia técnica y/u otras formas de colaboración en el marco de las competencias de las **Partes**.

CLÁUSULA CUARTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

En el marco del presente **CONVENIO**, las Partes podrán celebrar Convenios Específicos dentro de la normativa aplicable y observando los objetivos comunes y disponibilidad presupuestal de las **Partes**, con el fin de precisar los objetivos y actividades de cada proyecto en materia, los mismos que deberán ser suscritos por los Representantes Legales de las Partes.

Dichos **Convenios Específicos** deberán precisar la descripción y los objetivos concretos de cada proyecto y/o actividad propuesta a desarrollarse, los coordinadores responsables de la ejecución, los procedimientos y lineamientos generados para tal efecto, su ámbito de aplicación, el plazo y cronograma aplicable a cada proyecto, las obligaciones de las **Partes**, los indicadores de evaluación, así como todas aquellas estipulaciones necesarias para su realización.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

De la UNALM:

1. Designar a su personal docente, técnico y administrativo que por sus competencias participarán en las actividades que demanden las acciones conjuntas de las **Partes** dentro del presente **CONVENIO** y de cada Contrato Específico a suscribirse.
2. Otorgar toda la información necesaria a **UNIQ** para el desarrollo eficiente de cada proyecto a ejecutarse.
3. Facilitar la información técnica y científica que corresponda para fines de formulación de las actividades que se desarrollen.
4. Facilitar oportunamente la gestión de los documentos institucionales de respaldo a las actividades propuestas.
5. No divulgar la información considerada confidencial recibida por parte de **UNIQ** u otra entidad participante en las actividades propuestas.
6. Proteger la integridad y confidencialidad de los resultados de los proyectos mencionados en las Cláusulas precedentes.
7. Procurar incorporar tesistas y optimizar la difusión de los resultados de los trabajos realizados. Esta última acción deberá de tener el visto bueno de **UNIQ**, debido a las patentes y licencias implicadas en algunos proyectos de innovación.
8. Brindar a la **UNIQ** todas las facilidades logísticas disponibles para el desarrollo de las actividades conjuntas que se establezcan según los objetivos de cada Contrato Específico a suscribirse.

De UNIQ:

1. Designar a su personal docente y administrativo que por sus competencias participarán en las actividades que demanden las acciones conjuntas de las **Partes** dentro del presente **CONVENIO** y de cada Contrato Específico a suscribirse.
2. Otorgar toda la información necesaria a **UNALM** para el desarrollo eficiente de cada proyecto a ejecutarse.
3. Facilitar la información técnica y científica que corresponda para fines de formulación de las actividades que se desarrollen.
4. Facilitar oportunamente la gestión de los documentos institucionales de respaldo a las actividades propuestas.
5. No divulgar la información considerada confidencial recibida por parte de **UNALM** u otra entidad participante en las actividades propuestas.
6. Proteger la integridad y confidencialidad de los resultados de los proyectos mencionados en las Cláusulas precedentes.
7. Procurar incorporar tesistas y optimizar la difusión de los resultados de los trabajos realizados. Esta última acción deberá de tener el visto bueno de **UNALM**, debido a las patentes y licencias implicadas en algunos proyectos de innovación.
8. Brindar a la **UNALM** todas las facilidades logísticas disponibles para el desarrollo de las actividades conjuntas que se establezcan según los objetivos de cada Contrato Específico a suscribirse.

CLÁUSULA SEXTA: COORDINADORES

A efectos de dar fiel cumplimiento a los compromisos que se deriven del presente **CONVENIO**, las **Partes** designan como coordinadores a los siguientes funcionarios:

- **UNALM** designa como Coordinador al Director de la Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales - ORI.

- **UNIQ** designa como Coordinador al Vicepresidente de Investigación.

En caso que la **UNALM** o **UNIQ** decidan sustituir a sus Coordinadores, la nueva designación deberá realizarse mediante una comunicación escrita cursada a la dirección de la otra Parte con una anticipación de tres (3) días útiles.

Asimismo, se podrá designar un coordinador distinto para cada Contrato Específico, el mismo que reportará sus acciones a los Coordinadores designados en la presente Cláusula.

CLÁUSULA SÉPTIMA: FINANCIAMIENTO

La celebración del presente **CONVENIO** no generará ningún compromiso financiero de las **Partes**. De ser el caso, los recursos que se requieran para la ejecución de las actividades, en el marco del objeto de un Contrato Específico, serán establecidos según disponibilidad presupuestal de las **Partes** o de acuerdo a las fuentes de cooperación nacional o internacional a las que se acceda para cada Contrato Específico. La **UNALM** y la **UNIQ** no realizan aportes monetarios de ningún tipo como contrapartida.

Las **Partes**, asimismo, declaran y reconocen en forma expresa que el presente **CONVENIO** no genera obligaciones de naturaleza económica o patrimonial. Como consecuencia de ello, ninguna de las **Partes** será responsable por limitaciones presupuestarias que resulten del desarrollo del presente **CONVENIO**.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

La **UNALM** y **UNIQ** se comprometen a mantener el uso de la "*Información Confidencial y Privilegiada*", limitado al análisis y desarrollo de la colaboración entre las **Partes** en el ámbito de cooperación entre ambas instituciones. En el marco del presente **CONVENIO**, se define por "*Información Confidencial y Privilegiada*" toda aquella información técnica, económica y financiera, o de cualquier otra índole, que no sea de conocimiento público, tales como, a título enunciativo y no limitativo, saber hacer, fórmulas, modelos, invenciones, procesos, resultados de ensayos, diseños, fotografías, datos de carácter personal, planos, especificaciones, muestras, informes, listados de clientes, información sobre precios, mercados internacionales, estudios técnicos, económicos y financieros, tecnología utilizada, invenciones o ideas, que sea transmitida por una Parte a la otra, o a la que cualquiera de las **Partes** tenga acceso, a través de cualquier medio, y, de manera directa o indirecta, con ocasión de las negociaciones previas que mantengan con motivo de la colaboración, y durante el desarrollo de las actividades en el marco del presente **CONVENIO.**

Las obligaciones señaladas en la presente Cláusula alcanzan no solo a las **Partes** sino también a la totalidad de su personal contratado o subcontratado, en todos los extremos, siendo las **Partes** responsables por el incumplimiento de la presente obligación de confidencialidad, durante la vigencia del presente **CONVENIO** y hasta 12 meses después de su vencimiento.

CLÁUSULA NOVENA: PUBLICACIONES Y PONENCIAS

Todas las obras, publicaciones o publicidad relativas a la puesta en marcha del presente **CONVENIO** o de los **Contratos Específicos**, serán presentadas como una colaboración entre las **Partes**. Además, toda publicación o comunicación científica resultante de la presente colaboración, deberá incluir de manera clara, el nombre y el logotipo de las **Partes**, así como el nombre de los profesionales correspondientes.

Las ponencias presentadas en congresos y publicaciones derivadas del presente **CONVENIO** o de los **Contratos Específicos**, deberán estar consensuadas por las Partes, siempre salvaguardando la confidencialidad y procesos de las tecnologías a utilizar en el caso que corresponda por temas de patentabilidad o licencia exclusiva.

CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES

Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente **CONVENIO**, podrá ser propuesta por cualquiera de las **Partes**, siempre que exista común acuerdo e interés de ambas **Partes**, y deberá constar por escrito mediante una Adenda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN

El presente **CONVENIO** podrá ser resuelto por las siguientes razones:

1. Por mutuo acuerdo de las **Partes**, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones asumidas debido al **CONVENIO**, con una anticipación no menor de 30 días.

2. Por causa de fuerza mayor que imposibiliten su cumplimiento, con conocimiento y autorización de ambas **Partes**.

3. Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las **Partes** establecidas en el presente **CONVENIO**.

En el supuesto indicado en el tercer punto de la presente cláusula, una de las **Partes** deberá cursar una carta a la otra Parte para que esta subsane su incumplimiento dentro de un plazo no menor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolverse el **CONVENIO** automáticamente. Sin embargo, la resolución así establecida no afectará la ejecución de los acuerdos puntuales que se hayan celebrado en el marco del presente **CONVENIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja sobre la interpretación, aplicación o ejecución del presente **CONVENIO** o de los **Contratos Específicos** que se suscriban al amparo de la Cláusula Cuarta, se comunicará por escrito a la otra Parte y se resolverá por vía de negociación directa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIOS DE LAS PARTES

Las partes señalan como domicilios los consignados en la introducción del presente **CONVENIO**, en los cuales se tendrá por válida y bien realizada la entrega de cualquier correspondencia o notificación que exista entre ellas para todos sus efectos. Toda variación de dichos domicilios, deberá ser comunicada por escrito a la otra Parte con una anticipación no menor de quince (15) días naturales.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: VIGENCIA Y DURACION

El presente **CONVENIO** entrará en vigor a la fecha de su suscripción y tendrá una duración de tres (03) años. Antes de su vencimiento, las **Partes**, mediante acuerdo escrito, podrán ampliar la vigencia y duración del presente **CONVENIO**.

La terminación anticipada del presente **CONVENIO** no afectará la marcha o conclusión de los Convenios Específicos, otros convenios de cooperación, o cartas de entendimiento específicos que se encuentren en proceso, salvo en aquellos casos en que las **Partes** pacten lo contrario.

En caso de no renovación o de terminación anticipada, las **Partes** acuerdan mantener la vigencia de la Cláusula Octava (Confidencialidad) del presente **CONVENIO**, excepto si las **Partes**, de común acuerdo, decidan dar por concluida la referida vigencia.

Encontrándose las **Partes** de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en el presente **CONVENIO**, en señal de conformidad, los representantes de las **Partes** lo suscriben en dos (02) originales de igual tenor y valor, en la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de Junio de 2019.

PhD. ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
Rector
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Dr. OSWALDO LUÍZAR OBREGÓN
Presidente de la Comisión Organizadora
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA